Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

CONTRAT CUSTOMER EXPERIENCE FUTURMASTER

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société **Nutrition & Santé France**, société par actions simplifiée au capital de [65.145.000 €uros, dont le siège social est Route de Castelnaudary – 31250 Revel, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 720 801 497,

représentée par NARDOBEL SAS, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Luis URIBE, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée le « **Client** »,

D'UNE PART,

ET

La société **FUTURMASTER**, société par actions simplifiée, au capital de 1 201 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 393 515 671, dont le siège social est à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 30 cours de l'Ile Seguin,

Représentée par Etienne ALLIER, en sa qualité de Directeur commercial, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « **FuturMaster »** ou le « **Prestataire** »,

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement les « **Parties »** et individuellement la « **Partie »**,

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

(A) Le Client utilise le Progiciel du Prestataire pour piloter sa supply chain. La mise en œuvre de ces Solutions a été conduite par la Direction Supply Chain du Client, travaillant en collaboration avec le Prestataire.

(B) Le Client demande au Prestataire une prestation complémentaire de prise en maintenance des applications FuturMaster du Client.

(C) Dans le cadre de leurs discussions et, à la suite de la revue par le Client des services CUSTOMER EXPERIENCE proposés par le Prestataire, une réunion a été organisée afin de permettre à l'équipe de projet du Client et au Prestataire de revoir ensemble le dispositif de maintenance proposé par le Prestataire pour répondre aux besoins du Client.

(D) FuturMaster dispose d'un savoir-faire et d'une expérience suffisants, a les moyens et l'organisation adéquats, possède les qualifications requises, lui permettant de répondre favorablement aux besoins du Client et de réaliser l'objet du Contrat.

(E) FuturMaster a pris connaissance des besoins du Client, il les a compris, et il est en mesure, en tant que professionnel du secteur, de satisfaire ces besoins.

(F) Suite à leurs discussions, le Client a choisi FuturMaster pour obtenir les services de « CUSTOMER EXPERIENCE ».

(G) C'est dans cet esprit que les Parties se sont entendues sur les termes et conditions du présent Contrat.

IL EST CONVENU ET STIPULE CE QUI SUIT :

1 DEFINITIONS

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après :

« **Accord** » désigne le « Contrat d'Application SaaS » signés entre les Parties.

« **Anomalie** » désigne toute indisponibilité et/ou défaut de conformité à la Documentation Fonctionnelle et Technique affectant le fonctionnement de la Solution dans l'Environnement d'Exploitation.

« **CUSTOMER EXPERIENCE** » : détaillé dans le document annexe : *« Annexe 1_Offre de services Customer Xperience.pdf »*

« **Configuration** » désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication, système de gestion de base de données, et plus généralement le système d'information du Client au sein duquel le Progiciel est prévu pour être installé, et tout autre logiciel tiers, y compris notamment les middlewares (lorsqu'il y en a).

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

« **Contrat** » désigne le présent contrat signé entre les Parties, y compris le préambule, ainsi que toute modification ou avenant qui pourrait lui être adjoint ultérieurement d'un commun accord entre les Parties.

« Date de Mise en Service » désigne la date à partir de laquelle le Client peut utiliser les Prestations du présent contrat ou la date de reconduction.

« **Développement Standard** » désigne les développements intégrés à la version standard du Progiciel et réalisés par le Prestataire et délivrés au Client sous forme de codes objet.

« **Documentation Fonctionnelle et Technique** » désigne le dossier rédigé durant la phase de mise en œuvre de la Solution.

« **Environnement d'Exploitation** » désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, système de gestion de base de données, et plus généralement le système d'information du Client au sein duquel la Solution est installée tel que ce système d'information est décrit dans le dossier d'architecture technique rédigé entre les Parties lors du projet de mise en œuvre du Progiciel.

« **Incident Bloquant** » désigne toute Anomalie interrompant ou empêchant le fonctionnement et/ou l'exécution d'une ou plusieurs fonctionnalités de la Solution conformément à la Documentation Fonctionnelle et Technique et empêchant le Client d'exploiter la Solution.

« **Incident Majeur** » désigne toute Anomalie dégradant le fonctionnement d'une ou plusieurs fonctionnalités de la Solution conformément à la Documentation Fonctionnelle et Technique et permettant au Client d'exploiter la Solution de manière partielle et dans des conditions économiques, de performance ou d'efficacités dégradées.

« **Incident Mineur** » désigne une Anomalie qui n'est ni un Incident Bloquant, ni un Incident Majeur.

« **Informations Confidentielles** » désigne le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Progiciel et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales de l'une ou l'autre Partie).

« **Paramétrage** » désigne la mise en œuvre des paramètres du Progiciel en conformité avec les spécifications fonctionnelles validées par les Parties lors de la phase de mise en œuvre de la Solution, sans modification du code source du Progiciel.

« **Prestations de Mise en Oeuvre** » désigne les prestations de services fournis par le Prestataire pour la montée en compétence de ses équipes sur les Solutions du Client et qui seront en charge de la délivrance des services de CUSTOMER EXPERIENCE sur lesdites Solutions.

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

« **Prestations CUSTOMER EXPERIENCE** » désigne les services fournis par le Prestataire pour la délivrance des services décris à l'Article 4.2.3 du présent Contrat et pour lesquels le Prestataire a été retenu. Ils correspondent aux services décrit dans l'Article 4.1 du présent Contrat ; les autres services listés dans l'Article 4.1 sont exclus des Prestations dues par le Prestataire au titre du présent Contrat.

« **Progiciel** » désigne le progiciel FUTURMASTER et ses évolutions, développés par le Prestataire et faisant l'objet de la licence d'utilisation concédée par FuturMaster au Client.

« **Redevance de Prestations CUSTOMER EXPERIENCE** » désigne la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 6 des présentes, en contrepartie des services de tierce maintenance applicative telle que définie dans le présent Contrat.

« **Société Affiliée** » désigne toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pourcent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties.

« **Solution** » désigne l'application logicielle comprenant le Progiciel, les Paramétrages, les demi-interfaces, et, le cas échéant, les Développements Standards réalisés par le Prestataire au titre du Contrat pour être utilisés par le Client et les Sociétés Affiliées dans l'Environnement d'Exploitation.

« **Statement of Work** (SOW) » : les documents annexés au présent Contrat qui décrivent les Solutions du Client sur lesquelles portent les Prestations de CUSTOMER EXPERIENCE retenues par le Client et les Prestations de Mise en Oeuvre associées. L'ensemble des documents Statement of Work feront partie intégrante du présent Contrat.

2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'accord entre les Parties, concernant l'objet du Contrat, est intégralement et exclusivement régi par les documents contractuels suivants, présentés par ordre décroissant d'importance :

- Le présent Contrat et ses Avenants successifs co-signés par les Parties

En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans l'un des documents ci-dessus, le document de rang supérieur prévaudra.

3 OBJET

3.1 Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Client confie les Prestations de CUSTOMER EXPERIENCE complémentaires aux prestations de maintenance définie dans l'Accord. Ces Prestations CUSTOMER EXPERIENCE sont décrites ci-après selon les conditions opérationnelles définies dans le présent Contrat.

Toutes les dispositions de maintenance du Progiciel définies dans l'Accord et non expressément modifiées par le présent Contrat continuent à s'appliquer.

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

3.2 Liste des services proposés dans l'Accord et le présent Contrat (CUSTOMER EXPERIENCE) :

	OnPrem / SaaS	SaaS
Couverture des Services Customer Xperience pour la phase de RUN	**Support standard**	**Avancé**
Gestion du Support		
Couverture Support standard logiciel en 24x5	X	X
Couverture Support standard logiciel en 24x7		
Couverture Support Infrastructure en 24x5 – Promesse 5 jours ouvrés (SaaS uniquement)	X	X
Couverture Support Infrastructure en 24x7 - SLAs 5 jours ouvrés (SaaS uniquement)		
Plateforme gestion des incidents logiciel et infrastructure	JIRA	JIRA
Nombre d'émetteurs de tickets fonctionnels	Max 2 key users / module	Max 5 key users / module
Rapport mensuel des tickets (Customer Care)		X
Programme Customer Success		
Programme Customer Success avec CSM dédié	X	X
Executive Success / Business review (bi-annuel)	X	X
Support fonctionnel et Gestion de la connaissance		
Base de connaissance standard (non-disponible à date)	*X*	*X*
Revue globale régulière des actions support		Trimestriel
Maintenance preventive, corrective et évolutive de la solution par le Customer Care		X
Support fonctionnel et coaching avec CSE dédié		3h par mois
Evolutions fonctionnelles mineures à médium (pas d'impact sur le process global)		X
Evolutions et ajustements majeurs nécessitant un projet (impact sur le processus global)		Projet sur devis (Conseil)
Services Premium personnalisés (à la carte)		
Accès à une base de connaissance (module e-learning) et Formation		
Certifications sur les modules FuturMaster		
Sessions communauté FuturMaster		
Revue régulières des operations support infrastructure avec un TAM dédié		
Gestion de la solution Core avec CSL dédié		
Ateliers co-innovation avec la R&D		

Guichet unique d'accès au service de CUSTOMER EXPERIENCE et Saas (adresse mail support@futurmaster.com & outil de ticketing Jira).
Note : Les actions liées aux users (création/mise à jour …) sont inclus dans le contrat support Saas.
Le Client pourra demander au Prestataire la réalisation de ces services complémentaires (mentionnés ci-dessus, sans que cela soit limitatif), non prévus dans le périmètre du Contrat. La réalisation de ces prestations complémentaires sera facturée au Client sur la base d'un devis préalablement accepté. Pour les prestations sur devis, le Client devra fournir par écrit au Prestataire une description précise de son besoin. Sur la base de ce document, le Prestataire, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés, fournira au Client un document décrivant sa compréhension du besoin, la charge qu'il estime nécessaire pour mettre en œuvre le besoin ainsi décrit dans la Solution du Client et le prix de ces prestations.

Le Client s'engage à payer les prestations complémentaires réalisées par le Prestataire conformément au Contrat.

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

4 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES PRESTATIONS CUSTOMER EXPERIENCE

4.1 Modalité d'application des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE proposées

4.1.1 Délais d'intervention

Le service de CUSTOMER EXPERIENCE du Prestataire est accessible pour les Clients tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi de 9h à 18h, heures françaises, exception faite des jours fériés en France.

Le Prestataire s'engage sur les niveaux de service ci-après ; dans ces jours et heures d'ouvertures, le Prestataire s'engage à intervenir à partir d'une notification par email de l'incident dans un délai de :

- 2h travaillées pour les Incidents Bloquants et/ou pour les Incidents Majeurs
- 4h travaillées pour les incidents Mineurs

4.1.2 Dispositif de CUSTOMER EXPERIENCE

Procédure

- La Prestation CUSTOMER EXPERIENCE désigne une activité en réponse à une demande en lien avec les services proposés dans le cadre du présent Contrat.

- Une demande auprès des équipes du Prestataire en charge de la Prestation CUSTOMER EXPERIENCE est systématiquement formulée par un mail rédigé par le Client au Prestataire. La demande ne peut en aucun cas se faire sous forme d'un appel téléphonique. Les équipes du Prestataire ainsi contactées peuvent naturellement rappeler le représentant du Client qui a ouvert la demande pour mieux qualifier et clarifier sa demande d'assistance.

- Les demandes du Client qui sont exclues de la Prestation CUSTOMER EXPERIENCE seront gérées en dehors du cadre de la Prestation CUSTOMER EXPERIENCE et sur base de devis validés par le Client. Elles seront cependant coordonnées avec les équipes du Prestataire en charge de la CUSTOMER EXPERIENCE au moment de la mise en production de ces dernières.

Moyens mis en œuvre

Les Prestations CUSTOMER EXPERIENCE réalisées par le Prestataire reposent sur l'intervention d'une équipe composée d'une ou plusieurs personnes afin de réaliser les Prestations CUSTOMER EXPERIENCE. A ce titre, le Prestataire met à la disposition du Client ses compétences et son savoir-faire dans le domaine du support de systèmes et des applications informatiques, reposant sur les moyens matériels et humains qu'il juge nécessaires à la réalisation des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE demandées par le Client.

Personnel des Parties

Le personnel de chacune des Parties qui sera affecté à l'exécution des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE pour le Prestataire, restera soumis à sa seule autorité hiérarchique et disciplinaire de la Partie à laquelle il est rattaché.

Chaque Partie garantit la présence de ses équipes permettant de délivrer des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE conformément au Contrat et que celle-ci ne sera pas supprimée en cours d'exécution du Contrat. Chaque Partie s'engage sur la compétence des membres de ses équipes et ce sur l'ensemble de

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

la durée du Contrat.

Pilotage

Dès la signature du Contrat, chacune des Parties affectera à l'exécution du Contrat, un responsable CUSTOMER EXPERIENCE unique, compétent et décisionnaire, nommément désigné, qui sera chargé du suivi et du bon déroulement des opérations dans le cadre du Contrat et siégera au Comité de Pilotage Projet institué ci-après.

Un comité trimestriel (COPIL) sera mis en place pour la coordination, le pilotage et le suivi du dispositif de Prestation CUSTOMER EXPERIENCE.

Des comités extraordinaires peuvent avoir lieu, à la demande du Client et en accord avec le Prestataire.

Le COPIL est l'instance de suivi global, de coordination et d'arbitrage :

- Objectifs :
  - Etudier le rapport d'activité sur la période passée et les consommations associées à réévaluation éventuelle du dispositif de support et du budget associé
  - Identifier par anticipation les nouveaux besoins ou les éventuelles modifications de ressources,
  - Effectuer le suivi des indicateurs de niveaux de service, des risques et des alertes,
- Participants :
  - Pour le Prestataire :
    - Responsable de la CUSTOMER EXPERIENCE
  - Pour le Client :
    - Responsable du Support ou son représentant
    - Responsable du domaine Supply Chain ou son représentant

- Fréquence :
  - Trimestrielle ou exceptionnelle selon le besoin.
- Compte-rendu :
  - Les équipes du Prestataire en charge de la Prestation CUSTOMER EXPERIENCE rédigent le compte-rendu et le diffusent aux membres du comité dans les cinq jours ouvrés après la tenue de la réunion.
  - Ce compte-rendu peut être enrichi par les remarques de l'une ou l'autre des parties dans un délai de cinq jours après sa diffusion.

Procédure d'escalade

Les Parties s'engagent, en cas de difficultés dans l'exécution du Contrat et préalablement à toute procédure judiciaire, à soumettre leur différend à une procédure amiable de conciliation.

Le Prestataire s'engage, sans préjudice de ses droits au titre du Contrat et à la condition d'obtenir préalablement paiement des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE fournies, à continuer d'assurer les Prestations CUSTOMER EXPERIENCE prévues au Contrat en dépit des difficultés rencontrées faisant l'objet de la procédure d'escalade en cours.

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

Si un différend survient entre les Parties, les responsables CUSTOMER EXPERIENCE devront d'abord essayer de le résoudre entre eux.

Si le différend ne trouve pas de solution dans les 10 jours ouvrés à compter du constat du différent, la Partie la plus diligente pourra notifier à l'autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de se réunir au cours d'un Copil exceptionnel en précisant les difficultés rencontrées, y compris dans le cas de délais de résolution d'Incident Bloquant ou Majeur que le Client pourrait juger préoccupants au regard des nécessités de son activité.

Si le différend ne trouve toujours pas de solution dans les 15 jours à la suite de la réunion de ce nouveau Copil, chacune des Parties pourra mettre fin au Contrat.

5 DUREE

Le Contrat est souscrit par le Client jusqu'au 31/12/2025 et prend effet à la Date de Mise en Service de la Prestation CUSTOMER EXPERIENCE le 01/01/2025.

Le Contrat sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un (1) an, sauf dénonciation au plus tard un (1) mois calendaires pour le Client par envoi d'un courrier recommandé ou au plus tard neuf (9) mois calendaires pour le Prestataire avant l'arrivée du terme prévu.

6 CONDITIONS FINANCIERES

Le Client s'engage à payer la Redevance de Prestations CUSTOMER EXPERIENCE suivant les conditions fixées ci-après. La première facturation interviendra à la Date de Mise en Service et couvrira la période du 01/01/2025 au 31/12/2025. Les factures suivantes seront sur les années civiles dans le cadre de la durée du contrat.

Prix de l'engagement

Le prix du service CUSTOMER EXPERIENCE correspond à vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (24 750 € HT) hors taxe selon les conditions définis dans l'article 3.2.
La facturation sera de 24 750€ HT avec 2 factures par an.

« Notre préconisation pour Nutrition & Santé »

- Nous prévoyons un volume de travail du CSE de 3h effectives en moyenne par mois avec vos équipes
- La contingence de temps disponible pour l'équipe Customer Care pour exécuter les changements éventuels dans la solution est couverte par le forfait global dans la limite de 140 heures effectives sur la période et qui peuvent être réparties à la demande sous accord des deux parties. Au prorata pour la 1ère année.
- Le budget annuel d'accompagnement global CXS au forfait serait de 24 750€

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

Le prix du Service CUSTOMER EXPERIENCE pourra être révisé annuellement uniquement après l'expiration de la période initiale du contrat suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique et selon la formule :

$$P = P_O * I/I_O$$

Dans laquelle :

P = nouveau coût
Po = coût de l'unité d'œuvre en vigueur à la date de révision
Io = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision
I = indice SYNTEC à la date de révision.

Nonobstant ce qui précède, les Parties conviennent que, l'actualisation du prix en référence à l'indice Syntec ne pour pas excéder 2% par an.

Toute intervention sur site demandée par le Client sera payée par le Client suivant les conditions détaillées en « Annexe : Statement Of Work »

Le prix pourra également évoluer dans le cas d'une extension du périmètre. Le périmètre du contrat actuel concerne les modules Demand Planning et TPX FuturMaster.

Support fonctionnel et coaching avec CSE dédié

Le Client aura droit à 3h par mois d'un support fonctionnel et coaching dédié avec un CSE (**Customer Success Engineer)** voir le détail dans l'annexe 1.

Le CSE sera garant d'une bonne utilisation et consommation du forfait et de l'utilisation des heures de CC **(Costumer Care).**

Dans le cadre du contrat, il est autorisé de reporter les allocations mensuelles sur le trimestre en cours, sous réserve de disponibilité des services. Cette flexibilité vise à maximiser l'utilisation des ressources tout en assurant une régularité des consommations de services et ressources.

Un report d'unités et un dépassement exceptionnel pourra être accordé dans la limite de 15 heures / trimestre de CSE, et de 55 heures / trimestre de CC, et sous condition de disponibilité de ressources Customer Care et CSE.

- Le client recevra un relevé chaque mois des temps réalisés par rapport aux temps prévisionnels (ou max) (Temps CSE & Temps CC).
- Une alerte devra être reçue 1 mois avant la fin du trimestre en cours des temps non consommés (Temps CSE & temps CC)
- A défaut de cette alerte envoyée en temps et en heure, les heures non consommées seront reportées sur le trimestre suivant.

Prix des Prestations de Mise en Oeuvre, facturation

Les Prestations de Mise en Œuvre et transfert de connaissances au Support se feront via la documentation et des échanges avec les BPOs du Client.

7 RESILIATION

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

Nonobstant la faculté de résiliation des Parties en cas de non-renouvellement du Contrat telle que prévue à l'Article 5 Durée, chacune des Parties pourra résilier à tout le moment le présent Contrat de plein droit dans les cas suivants :

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé ou immédiatement dans le cas contraire ;
- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L. 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer la Redevance de Prestations CUSTOMER EXPERIENCE convenus au Contrat sauf si la résiliation se fait aux torts du Prestataire.

Dans le cas d'une résiliation, le PRESTATAIRE s'engage à rembourser le Client de la non-consommation (au prorata du forfait annuel) dans le mois suivant le courrier de résiliation, sous condition que ce soit une résiliation due à une faute ou un manquement de la part du PRESTATAIRE.

8 RESPONSABILITE

Les engagements de FuturMaster constituent des obligations de moyen à l'exception des obligations de niveaux de services fixés dans l'article 4.1.1, qui constituent des obligations de résultat. FuturMaster s'engage, en conséquence, à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Par ailleurs, il est convenu expressément que la perte d'une chance, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client par un tiers (hors les cas visés à l'article 12 du Contrat Cadre) constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client, sauf en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde de FuturMaster.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent Article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix des Prestations CUSTOMER EXPERIENCE, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC

verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les conditions financières déterminées avec FuturMaster ont été convenues en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.
Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

EN FOI DE QUOI

Les Parties reconnaissent par leur signature accepter l'ensemble des termes et conditions du Contrat.
Les Parties, à travers leur représentant respectif dûment habilité, ont signé ce Contrat.

Fait à Boulogne Billancourt,

Le 08/04/2025 ,

En deux (2) exemplaires originaux

Pour NUTRITION & SANTE FRANUCE		**Pour FuturMaster**	
Nom :	Luis URIBE	Nom :	Etienne ALLIER
Qualité :	Président	Qualité :	Directeur commercial
Signature :	_____	Signature :	_____
	Signé par : LUIS URIBE 896F1362038E47B...		DocuSigned by: Etienne Allier B3A021695F2C42E...
	08/04/2025		08/04/2025

ANNEXE 1 :

« Annexe 1_Offre de services Customer Xperience.pdf »

Docusign Envelope ID: 3D28F279-5416-4EC3-919B-D2902FA05DEC